

1063498-25.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Processamento Virtual - Demandas de Trânsito/ Detran - Jefaz - Capital, São Paulo - SP - cep 00000-000

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às17h00min

1063498-25.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1063498-25.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Star One Administração e Vestuario Ltda

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, AFASTO a preliminar de carência da ação, posto que se confunde com o mérito da demanda.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370, caput, do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nota-se, então, que o magistrado é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe a obrigação de evitar diligências inúteis ou meramente protelatórias, sob pena de ofender o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Na espécie, a dilação probatória é desnecessária, tendo em vista que a pretensão

veiculada pela autora depende tão somente da análise documental. O processo, friso, foi fartamente instruído com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia posta em juízo.

O julgamento antecipado do mérito, então, é a providência adequada ao caso.

Pretende a parte autora a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA ante a ausência de fato gerador, considerando a perda total do veículo placa EEL-5252

O artigo 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08 prevê que o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto de propriedade do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

In casu, os documentos de fls 55/69 constituem prova suficiente de que, em 01/12/2019, o veículo se envolveu em sinistro que ocasionou a perda total do veículo.

Com efeito, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme previsão expressa do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Não decorre do registro, mas do domínio e posse sobre o bem. Exatamente por isso a perda total do veículo é hipótese de dispensa de pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência (Lei Estadual nº 13.296/08) acima transcrita.

Portanto, uma vez caracterizada a destruição do automóvel com consequente perda da propriedade, deixa de existir o fato gerador que autoriza a cobrança do tributo em questão.

Não se ignora o fato de que é necessária a baixa definitiva perante o órgão de trânsito competente (DETRAN-SP).

Contudo, ainda que a destempo, a autora providenciou o início do trâmite administrativo. Ainda assim, tal fato não pode acarretar a responsabilidade da parte autora pelo pagamento do IPVA.

Nesse sentido:

Apelação. Inexigibilidade de débito de IPVA sobre veículo envolvido em acidente (com reconhecimento de perda total). Admissibilidade. Fato que justifica a dispensa do pagamento do imposto, nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 (vigente à época do sinistro). Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, "o fato de a autora não ter comunicado à época a perda total do veículo ao DETRAN/SP, para a baixa de seu registro junto ao cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado, não pode desbordar na sua responsabilização pelo pagamento do IPVA nos exercícios seguintes ao sinistro (...) mesmo porque desapareceu, com o evento, o fato gerador" (Apelação Cível n. 787.311-5/8-00, rel. Des. LAERTE SAMPAIO, j. 09.09.2008). Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais. Rejeição. Seguradora que não pode ser responsabilizada pela omissão na comunicação da perda total aos órgãos oficiais, já que o veículo permaneceu na posse dos autores após o sinistro. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1053790-58.2016.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 12/11/2018)

E, uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto destes autos, não há dúvida de que o Estado de São Paulo deve retirar os apontamentos do cadastro de inadimplentes e proceder ao cancelamento dos respectivos protestos.

O acolhimento da pretensão autoral, pois, é medida de rigor.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos débitos fiscais de IPVA incidentes sobre o veículo de placa EEL-5252, lançados após a ocorrência do sinistro (01/12/2019), e, consequentemente, cancelamento dos protestos e eventuais apontamentos deles decorrentes. Por via de consequência, CONFIRMO a decisão interlocutória de fls.84/85

Servirá a presente, por cópia digitada como OFÍCIO a ser protocolado pela parte interessada.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de praxe.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA